

软件许可及技术服务合同

合同编号: SIMP-2023-489

本协议由以下双方于 2023 年 9 月 12 日在上海市虹口区签订:

甲方: 金光纸业(中国)投资有限公司

地址: 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 65F

授权代表: 李青

乙方: 北京哲想软件有限公司

地址: 北京市海淀区西三环北路 50 号豪柏大厦 C2 座 1105 室

授权代表: 俞祥龙

鉴于:

1. 乙方作为专业的数据供应、软件开发以及软件服务提供商, 拥有【Lansweeper】软件的所有权利/经销授权并有能力自行或通过软件的原厂商(定义见下)提供相应的技术服务, 包括软件许可升级、安装、调试、维护、增强和使用培训服务以及提供相应的数据等。
2. 甲方因自身需要, 同意按照本协议约定, 向乙方购买该软件的使用许可权及相应技术服务。

现甲乙双方根据中华人民共和国相关法律及法规, 经友好协商特此约定如下:

1 解释

1.1 在本协议中(除非上下文另有要求):

1.1.1 本协议中的标题仅供参考, 不影响其解释; 和

1.1.2 “包括”、“包含”、“特别是”、“例如”或任何类似表述所引入的任何短语应被解释为说明性的, 而不是详尽无遗的。

2 定义

2.1 在本协议中, 除非上下文另有规定, 否则所有定义应具有以下所述含义(“定义”):

2.1.1 “原厂商”是指 Lansweeper NV。

2.1.2 “产品”是以下三项的统称:

2.1.2.1 “设备”, 即乙方根据本协议向甲方提供的硬件产品, 包括自有和第三方硬件产品。

2.1.2.2 “软件”：指乙方提供给甲方的所有应用程序、微代码、固件和操作系统等计算机程序以及该等程序的所有更新版本，包括自有和第三方软件产品。

2.1.3 “技术服务”指（1）产品支持和维护服务；（2）咨询、安装、实施以及其他非支持类的服务。

2.1.4 “增强”，因软件的技术或需求缺陷而对原版本的更新与修改

2.1.5 “关联公司”指任何控制、被控制或与任何一方共同控制的实体。任何人或实体的“控制”意味着通过投票、根据章程、通过私人协议或安排，对另一方的事务进行管理的权力。

2.1.6 “日”是指实际发生的天数，包括周六、周日和国家假日。“营业日”是指除星期六、星期日和国定假日以外的其他日子。

2.1.7 “生效日期”是指本协议在双方之间生效的日期，如上文所述。

2.1.8 “违约事件”具有第 33 条规定之含义。

2.1.9 “不可抗力事件”是指任何不可预见的自然或性质的行为、任何政府当局的行为、恐怖主义、战争、破坏、爆炸、流行病或任何其他超出受影响方控制范围的灾难，从而阻止其履行本协议项下的任何重大义务。

2.1.10 “知识产权”是指任何知识产权的权利，无论是否可注册，包括名称、商标、商品名称、商业外观、服务标志、徽章、设计、著作作品、发明（无论是否可申请专利）、商业秘密或机密信息，以及任何其他知识产权和/或工业产权。

2.1.11 “期限”指的是本协议的期限，如条款中所述。

2.1.12 “工作成果”是指乙方根据本协议单独或与他人共同为甲方或其关联公司开发、构思、创建或获得的所有服务、可交付成果、设备定制、信息及其有形实施方式，包括所有想法、发明、技术、修改、过程、改进、设计、或著作作品。

2.1.13 “甲方信息”是指甲方关联公司或其代表以书面、口头、代表、电子或其他形式提供的任何和所有保密或专有性质的信息，包括但不限于商业或技术信息，如与研究、开发、商业秘密、专有技术、发明、发明记录，技术数据、计算机软件、编程、概念、设计、图纸、程序、流程、设备、报告、手册、文件、制造、采购、会计、工程、营销、营销和销售、甲方清单、商业计划或战略、第三方委托甲方或其主要管理人员和员工的信息，本协议的存在和条款、所提供服务的性质和类型、工作成果以及乙方与甲方和甲方关联公司的关联，以及任何其他保密或专有信息，但以下信息除外：

- 为公众所知（乙方没有违反本协议的作为或不作为）；或
- 乙方从独立来源合法获得，无义务对此类信息保密。

就本定义而言，在以下情况下，信息不是“公众普遍知晓的”：

- （i）只能更全面地披露具体的甲方信息；或（ii）公共信息部分可从多个来源获得，但不能以甲方关联公司提供的特定组合获得。

3 协议的构成和适用

3.1 乙方应根据本协议和附件《产品及技术服务清单》的条款和条件向甲方交付产品。

- 3.2 若发生本协议与《产品及技术服务清单》约定不一致的，除特别说明外，以本协议约定为准。

4 订购

根据本协议的条款与条件，甲方向乙方订购《产品及技术服务清单》所列的产品和技术服务。

5 授予软件许可

- 5.1 根据本协议的条款与条件，乙方在此同意授予并且甲方同意接受一份非独家性的软件使用许可，以便甲方在本协议约定期限内为其内部业务使用软件，并且接受软件的调试、维护、增强等服务内容。
- 5.2 乙方应为甲方提供相关软件产品及相应的技术文档，有责任对甲方相关人员进行管理、操作、使用及技术培训。
- 5.3 乙方应不定期对软件产品进行自动升级，除因甲方网络设置等原因导致升级不成功而出现的软件故障，由甲方负责解决外，其他原因导致甲方无法正常使用软件产品的，应由乙方负责收到甲方通知后于 24 小时内解决。为避免疑义，乙方应确保其对软件产品的升级应是有利于甲方的，且不会导致甲方签订本协议的目的无法实现。

6 安装、培训与其他服务

- 6.1 **安装：**软件应由乙方为甲方进行安装。乙方的安装人员应经过培训，至少能够达到软件当前版本的安装资格要求。安装时应将对甲方正常经营活动所造成的影响降至最低限度，保持现场安全、清洁、有序。完成安装后，乙方应使现场保持清洁，不留下安装完成后不再需要的任何乙方的材料、工具及因安装所产生的垃圾和废物。
- 6.2 **培训：**有关软件操作的培训在软件安装之后由乙方为甲方提供，具体时间由甲乙双方另行协商确定。
- 6.3 **故障处理：**如果在本协议约定期限内产品有故障，乙方应在收到甲方通知后 24 个小时内采取适当方式处理。
- 6.4 **现场服务：**本协议约定的期限内，如果软件不能正常操作或工作，乙方应在服务响应时间内根据需要到现场进行维护或故障排除工作，并为甲方恢复故障期间的缺失数据。
- 6.5 **询问帮助：**在本协议约定期限内，乙方提供在服务响应时间内及时响应的甲方的技术服务需求，乙方应在收到甲方的电话询问或双方约定的其他方式请求服务时为甲方提供帮助，答复有关软件的问题；或向专家咨询以获得解决故障的协助；或尽力找出一个临时性的故障解决方案或应急的代替方法。
- 6.6 **例行维护：**乙方应对软件进行例行维护，保证整个软件或任何软件部分符合技术规范以及国家法律、法规、规范性文件不时变更后的新强制性要求。乙方例行维护的时间应与甲方协商确定，且应对甲方正常经营活动所造成的影响降至最低限度。
- 6.7 **其它服务：**除在此描述的及《产品及技术服务清单》所列服务之外，乙方还可以根据甲方的要求并在乙方同意的条件下，向甲方提供其它服务。

7 期限

本协议有效期自 2023 年 12 月 26 日起至【2026 年 12 月 25 日或附件 A 约定的期限】止。

8 价格

- 8.1 乙方同意，甲方不承担任何未规定或超过《软件及技术服务清单》规定产品及技术服务价格的费用、开支或成本，或未经甲方事先书面批准的费用、支出或成本。
- 8.2 与产品及/或技术服务相关的任何适用税款将作为一个单独的项目，已包括在《软件及技术服务清单》的产品价格中。乙方应全权负责其自身的收入、利润或其他税收。

9 付款

- 9.1 甲方收到符合规范的产品并经验收确认后，甲方应在收到乙方开具的合法准确发票之日起六十（60）日内通过银行转账向公司付款。若采用分期付款的，则以《软件及技术服务清单》约定为准。
- 9.2 尽管本协议有其他约定，甲方对产品及/或技术服务的付款不应构成甲方对产品的批准、接受或验收确认。
- 9.3 每次付款前，乙方应向甲方一次性提供符合法律法规规定税率的付款额的合格发票。
- 9.4 如果发生付款争议，甲方应在收到发票后六十（60）日内支付无争议部分的金额，并将争议的金额和依据通知乙方。在争议解决之前，甲方不构成违约。

10 包装

- 10.1 乙方应负责按照附件《软件及技术服务清单》中的包装要求或甲方不时提供的规范对产品进行包装和贴标签。
- 10.2 乙方应确保产品的包装和标签符合所有适用的法律法规，包括所有适用的地区、国家和国际法律法规和行业规范。
- 10.3 乙方应承担与包装和标签相关的所有成本和费用，包括不符合甲方规范或任何适用法律法规所产生的额外成本和费用。

11 交付

- 11.1 甲方根据本协议从乙方购买的所有产品的交付条款应在《软件及技术服务清单》中说明。
- 11.2 乙方应按照甲方在《软件及技术服务清单》中要求的交付日期交付产品及/或技术服务。若乙方逾期，甲方可自行决定（a）确定新的交付日期；或（b）接受可立即交付的产品的交付，并取消《软件及技术服务清单》的剩余部分而不承担任何责任；或（c）以第三方产品替代，并有权要求乙方支付差价并承担其他损失（如有）。
- 11.3 乙方应立即将可能导致交付延迟的任何情况通知甲方，说明延迟的预计期限和原因，如果甲方要求，应使用额外的努力，包括溢价运费，并应通过空运或其他快速路线运输，以最大限度地避免或尽量减少延迟。该等情况下，应确保《软件及技术服务清单》价格不会发生变化，且不影响甲方的任何权利或补救措施。

12 验收

- 12.1 甲方于乙方完成产品及/或技术服务完成后，根据《软件及技术服务清单》规定的验收时间、方式进行验收。

13 设备保修

- 13.1 设备的保修期限以附件 A《软件及技术服务清单》的规定为准。除非适用的产品细则中另有规定，设备的保修自本协议项下全部产品经甲方整体验收合格之日起计算。
- 13.2 在保修期内，如因本协议项下产品发生故障，而乙方在 48 小时内不能解决的，乙方负责立即向甲方提供同类型、同规格的合格产品或该类产品的升级产品，作为代用品，供甲方使用，待故障产品修复后，甲方应归还乙方提供的代用品。代用品的提供和返还的运输及其他相关费用均由乙方自行承担。若软件无法替代的，对于非因甲方原因导致的软件对应的系统服务中断，乙方将按中断时间为甲方免费顺延相同时间的使用期限。中断超过 3 个工作日的，除免费顺延相同时间的使用期限外，乙方应按本协议附件《产品及技术服务清单》合计金额的千分之五每日向甲方支付违约金；中断超过 10 个工作日的，甲方有权解除本协议，并且乙方应按本协议附件《产品及技术服务清单》合计金额的 30% 向甲方支付违约金，该等违约金不足以弥补甲方损失，乙方应另行补足。
- 13.3 在保修期内，如因乙方或乙方指定修理者的原因，使修理时间超过三十日未修好的，乙方应免费为甲方更换同型号同规格的未使用过的新产品。如乙方无同型号同规格新产品，则应提供该类产品的升级新产品。如乙方无该类产品的升级新产品，且甲方不同意调换其他型号规格的产品而要求退货的，乙方应当免费为甲方退货，并按发票的价格全额一次性退清货款。
- 13.4 在保修期内，乙方负责保修产品，免收任何费用，包括但不限于：免收服务费、零件费、人工费、交通费、运输费等。对于因产品质量问题采取上述补救措施而产生的一切费用均由乙方承担，免费保修期满后，如甲方仍需要乙方提供维修服务的，乙方可收取所更换零部件的成本费，该成本费按当时此类零部件新品在当地的最低市场零售价格计算。
- 13.5 乙方不履行或不及时适当地履行本协议约定的保修义务的，甲方可自行或聘请第三方提供替代服务，由此产生的一切费用均由乙方赔付给甲方。乙方承诺将不因前述替代服务而免除其应承担的终身免费技术支持义务和其在原剩余保修期限内应向甲方承担的免费保修责任。
- 13.6 甲方根据本协议相关条款有关更换产品的规定，从乙方取得的更换后的新产品的免费保修期限应自甲方实际收到该新产品之日起重新起算，而不适用第 13.1 条中有关保修期限起算日期的规定。

14 陈述和保证

- 14.1 乙方保证并声明如下：

- 14.1.1 乙方为根据其成立所在国家或州的法律合法存在，并将遵守所有适用的法律、法规和条例；
- 14.1.2 乙方有能力且有权履行其在本协议项下的职责；
- 14.1.3 乙方有权供应本协议项下产品，且其向甲方销售的产品未侵犯任何第三方的权利，包括但不限于所有权、知识产权、人格权等，亦未与任何第三方发生纠纷或争议；

14.1.4 若乙方并非产品及/或技术服务的权利人的，其已获得权利人的授权，有权签署并履行本协议，包括但不限于有权向甲方进行许可，协调原厂商提供本协议项下技术服务等，并已向甲方提供了该等授权文件；

14.1.5 产品及技术服务符合所适用国家（包括但不限于乙方于销售时知道甲方可能使用或销售该等产品的最终目的地）、行业及乙方承诺的规范、标准，不得掺假、品牌错误或不安全；

14.1.6 产品具有可销售的质量，适合其预期用途，没有缺陷，符合所有适用的规范和样品；

14.1.7 产品无任何留置权和产权负担；

14.1.8 产品应符合所有适用的法律、法规和条例；服务是以符合行业可接受惯例的谨慎、技能和勤勉来执行的，符合适用的法律、法规和条例；

14.1.9 产品和/或服务或/或工作成果不侵犯任何知识产权或其他第三方权利，包括但不限于所有权、知识产权、人格权等，亦未与任何第三方发生纠纷或争议），甲方及/或关联公司使用产品、服务和/或工作成果不侵犯任何知识产权或其他第三方权利（包括但不限于所有权、知识产权、人格权等，亦未与任何第三方发生纠纷或争议）；

14.1.10 其向甲方作出的任何声明或保证是真实准确的，甲方可以依赖这些声明或保证。

14.2 甲方保证及声明如下：

14.2.1 甲方为根据其成立所在国家或州的法律合法存在，并将遵守所有适用的法律、法规和条例；

14.2.2 甲方有能力且有权履行其在本协议项下的职责。

14.3 除本协议及/或适用法律规定的任何其他权利或补救措施外，如果乙方未能满足一般行业标准或上述保证，甲方可自行决定，乙方应在不导致甲方需支付额外补偿或费用的情况下：

14.3.1 纠正或修理产品中任何缺陷产品或技术服务；

14.3.2 更换不合格的产品或技术服务；

14.3.3 退还全部或部分产品或技术服务的购买价格；或

14.3.4 如果产品、工作成果和/或服务侵犯知识产权，则：（a）由/或代表甲方和甲方关联公司或其代表获取产品、工作成果、服务及其使用的许可证；（b）将其替换为具有与对甲方基本相似的功能和效用的非侵权替代品；或（c）在不削弱其对甲方的功能和效用的情况下，对其进行修改，使其不侵权。如果乙方无法或不愿意以合理的方式及时完成上述任何一项，甲方可自行选择（i）获得全额现金退款；（ii）自行进行（a），（b）或（c），并从向乙方追偿相关的任何费用，或从应付给乙方的任何金额中减去该等费用的金额。

14.3.5 无论本协议中是否有相反约定，乙方签署的《金光集团合作伙伴商业合规与诚信行为承诺书》（2022版）与本协议具有同等法律效力。若二者的内容不一致，以《金光集团合作伙伴商业合规与诚信行为承诺书》为准。

15 设备所有权转移及风险承担

15.1 设备所有权应在交付时转移给甲方，至此设备为甲方的财产。所有权转移不构成甲方对此类设备的接受。

- 15.2 除非本协议另有明确规定，否则在确认甲方收到设备之前，设备损失或损坏的风险应由乙方承担。

16 留置权

- 16.1 如果在本协议期限内，乙方对第三方的任何债务可能导致第三方对任何或所有设备享有留置权，从而可能导致对甲方的索赔，乙方应：
- 16.1.1 立即解决此类索赔或债务；或
- 16.1.2 使得任何留置权被解除。
- 16.2 如果乙方未能履行上述约定，甲方有权：
- 16.2.1 扣留应付给乙方的任何款项，直至支付该等争议已解决；或
- 16.2.2 宣布终止本协议，占有和控制此类设备，并由第三方完成乙方在本协议项下的义务履行，并向乙方追偿由此产生的合理成本。

17 违约责任

- 17.1 任何一方未履行本协议下任何一项义务，或违反其任何一项声明、保证或承诺，均构成违约，除另有约定外，违约方应当赔偿因违约行为给守约方造成全部经济损失。
- 17.2 从约定交付日期到实际交付日期，每延迟一日，甲方有权向乙方收取《产品及技术服务清单》约定的合同总价（“合同总价”）的千分之三。如果产品未交付，甲方有权向乙方收取合同总价的[30]%。如果延迟持续超过十五（15）日，则视为未交付产品，甲方有权终止本协议，且除前述违约金外，乙方应退回甲方已支付的全部款项。乙方同意，此类损害赔偿是对甲方损失的估计，若甲方的实际损失高于本协议规定，甲方的损害赔偿不应限于该规定金额，即乙方应补足不足部分。
- 17.3 如果乙方未能履行本协议要求的产品或拒绝履行整个协议，甲方有权获得本协议适用法律授权的此类损害赔偿。
- 17.4 甲方有权扣留因乙方未能按照本协议约定的标准全部或部分履行产品交付义务而产生的任何款项，包括但不限于乙方逾期交付或乙方交付的产品未通过甲方验收。甲方已支付款项的，乙方应予以返还全部款项，并就此对甲方产生的全部损失予以赔偿。如果甲方必须以额外费用从第三方获得此类产品，甲方有权向乙方追偿此类费用。

18 责任限制

- 18.1 对于任何间接的、偶然的或示范性的损害，或任何利润、储蓄、商业机会或商誉的损失，甲方将不承担责任。
- 18.2 若根据本协议约定，甲方应向乙方支付任何违约金、赔偿或补偿等，则甲方的全部责任累计不超过合同总价。

19 补偿

- 19.1 对于与任何第三方索赔相关的、与乙方提供产品、服务或工作成果或本协议有关的或因乙方提供本协议项下产品、服务或工作成果而产生的任何和所有索赔，乙方应赔偿、保护甲方关联公司及其高管、董事、股东、员工和代理人（“受偿方”），使其免受损害。

19.2 乙方应赔偿、保护并使受偿方免受因产品、服务和/或工作成果或其使用对任何第三方知识产权的指控或实际侵犯而产生的所有索赔，包括但不限于所有成本、费用（包括律师费）、开支、索赔、债务、损失或损害。乙方将自费为此类索赔进行辩护，而甲方将有权让甲方自己的律师监督此类索赔。应甲方的要求，乙方将与甲方合作解决或辩护此类索赔。

19.3 乙方在本赔偿条款下的义务不受本协议责任限制条款中规定的限制的约束（如有）。

20 保险

20.1 乙方应根据法律规定、行业标准，在工伤赔偿、雇主责任、汽车综合责任、产品责任以及一般综合责任保险方面保持足够的保险范围和额度。

20.2 除非双方另有约定，否则乙方购买的一般综合责任保险应指定甲方、其关联公司及其高管、董事和员工为额外被保险人。

20.3 甲方和甲方的分包商（如有）应在服务或产品开始前提供上述保险的证明或充分证明。

20.4 甲方不对乙方因发生事故而导致的所雇佣工人、分包商或他人伤亡以及所造成的损失负任何责任。

21 保密

21.1 乙方同意（a）将根据本协议已提供或以后可能提供的所有甲方信息视为机密信息；（b）将访问甲方信息的权限仅限于乙方控制下的乙方员工和经批准的分包商，这些员工和分包商合理要求甲方信息履行乙方在本协议项下的义务，并有义务对甲方信息保密，不得除履行乙方在本协议项下义务而使用甲方信息；

（c）未经甲方明确事先书面同意，不得向任何第三方披露甲方信息，但乙方控制下的经批准的分包商合理要求甲方信息以履行乙方在本协议项下的义务除外，分包商有义务对甲方信息保密，不得除履行乙方在协议项下义务以外的任何方式使用甲方信息；（d）除履行本协议项下乙方义务外，不得以任何方式使用甲方信息；以及（e）应甲方的要求，归还根据本协议提供的所有甲方信息，包括其所有副本。

21.2 如果乙方根据国家、州、地区或地方法律或法规的授权收到要求披露全部或部分甲方信息的请求，乙方必须立即将该请求通知甲方，并允许甲方采取甲方认为适当的行动。因此，在法律或法规允许的范围内，此类特定要求的甲方信息只能在保密限制下披露给授权人员、实体或机构。

21.3 在任何情况下，未经甲方事先书面同意，乙方不得发布任何涉及甲方或甲方关联公司的公告、发布、出版物或广告。

22 知识产权

22.1 乙方保证所有工作成果和相关知识产权在法律允许的最大范围内不受任何雇员或分包商的权利的影响，包括但不限于发明人的报酬权和任何其他附属权利。

22.2 根据本协议专门为甲方或甲方关联公司开发或收购的所有工作成果及其知识产权均归甲方所有。乙方同意将该工作成果和知识产权的所有权利、所有权和权益转让给甲方。乙方同意促使与本协议相关的任何员工、分包商或其他第三方同意将工作成果和相关知识产权的所有权利、所有权和权益转让给甲方。乙方特此授权甲方编制和提交转让此类知识产权所需的任何和所有私人或/或公共文件，并与甲方合作执行必要的文件。应甲方的要求，乙方同意为甲方或其提名

人的利益签署或促使签署甲方合理要求的与工作成果和相关知识产权有关的正式转让文件和任何其他文件。甲方或其提名人将全权负责并控制与工作成果和相关知识产权的处理和开发有关的任何决定。

22.3 在本协议期限内及之后，乙方将向甲方提供并将促使任何员工、经批准的分包商或与本协议相关的其他第三方提供合理协助，以确保、完善、注册、维护、执行和捍卫甲方知识产权。

22.4 在任何工作成果或其使用受本协议项下未转让给甲方或其提名人的任何乙方知识产权保护的范围内，乙方同意并特此授予甲方非排他性、免版税，甲方和甲方关联公司或其代表使用乙方知识产权的全球许可，包括但不限于使用工作成果或以任何方式处理工作成果的权利，而无需对乙方或任何第三方进行任何会计或额外考虑。

22.5 乙方承认，所有甲方商标，无论是否注册，都是有价值的，并在世界各地获得了高度的商誉。未经甲方事先书面同意，乙方在任何情况下都不会使用甲方商标、名称。

22.6 除履行乙方在本协议项下的义务外，本协议中的任何内容均未授予乙方任何与甲方信息或甲方、甲方关联公司的知识产权有关的明示或暗示权利或许可。

23 独立承包商关系

23.1 乙方、其分包商和甲方之间的关系是独立承包商的关系，乙方不应被视为甲方的代理人或雇员。

23.2 乙方应全权负责其人员的工资以及与履行产品供应有关的任何设备或车辆。

24 供应商行为准则

24.1 在签署本协议之前，乙方同意签署并执行随附的《金光集团合作伙伴商业合规与诚信行为承诺书》（2022 版）。乙方了解该等承诺书概述了其作为甲方供应商应遵守的劳工、环境、诚信、利益冲突和法律标准以及道德商业惯例。乙方，且乙方应确保其员工、分包商均应遵守该承诺书。

24.2 乙方、乙方员工或分包商违反该等承诺书的行为将构成对本协议的重大违约，甲方有权（i）立即终止本协议，并（ii）要求赔偿损失。

25 分包商

25.1 除非事先获得甲方的书面批准，否则乙方不得将其在本协议项下的任何义务分包出去。乙方应全权负责履行其在本协议项下的义务。

25.2 如果甲方同意使用分包商，乙方应继续对任何此类分包商在本协议中的作为和不作为负责。所有分包合同应由乙方代表自己签订，费用由乙方自行承担。

26 转让

26.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得转让本协议或其在在本协议项下的任何权利或义务。任何不符合本款规定的转让均属无效。

26.2 本协议的所有条款对本协议各方、其继承人和允许的受让人具有约束力，应以本协议各方及其继承人和许可的受让人的利益为准，并可由其强制执行。

27 遵守法律

27.1 双方在履行其在本协议项下的义务时，应遵守所有适用的政府法律、法规、命令和正式成立的政府机构的其他规则。

27.2 乙方同意并保证，在履行其在本协议项下的义务时，不会采取任何行动使甲方违反任何适用的反贿赂立法或公约，该立法或公约禁止直接或间接提供、给予或承诺提供或给予，向政府、国有公司、政党或其机构的任何官员提供金钱或任何有价值的东西，以协助其或甲方获得或保留业务。并且，乙方不会向任何甲方员工赠送任何有价值的物品，也不会代表任何甲方员工或为任何甲方员工的利益赠送或捐赠任何有价值物品。乙方违反本条规定的，甲方有权立即终止本协议。

28 个人数据

28.1 乙方保证其提供的产品、服务涉及网络信息安全、个人信息、数据跨境传输等个人隐私保护、数据安全的，包括但不限于收集、存储、使用等，均符合所适用法律法规的要求，且相关数据合规要求及责任均由乙方承担，若导致甲方承担任何责任或遭受任何处罚的，甲方有权终止本协议。乙方应向甲方支付等同于合同总价 30% 的违约金，若不足弥补甲方损失的，乙方应补足。

28.2 若乙方本协议之目的或甲方的书面指示需获取、接收、收集、使用、存储、处理、分配甲方或甲方关联方、甲方的供应商及/客户等与甲方有关主体的个人数据时，应事先向甲方说明并经甲方同意后方可采取该等行动，且该等行动应在符合所适用的数据保护法律法规的前提下，并仅限于必要的范围内。

29 审计

29.1 在本协议有效期内以及自终止之日起二十四（24）个月内：

29.1.1 乙方应保存适当的书面记录，包括乙方履行其在本协议项下义务所需的任何和所有许可、许可、批准或同意，以及证明根据本协议提供的回扣和折扣的任何和全部文件；

29.1.2 在本协议有效期内，经合理通知，乙方应允许甲方和/或其正式授权代表在正常营业时间内查阅此类记录，甲方有权定期进行现场审计或检查，或与本协议相关的所有活动相关的厂内测试，以验证乙方履行本协议项下义务的情况。

30 适用法律

30.1 本协议受中华人民共和国法律管辖并据此解释。

30.2 与本协议有关的任何争议将提交给上海仲裁委员会并按其届时有效的仲裁规则仲裁解决。仲裁员三名，双方各指定一名，首席仲裁员由上海仲裁委员会指定。

31 不可抗力

31.1 在不可抗力事件或其影响持续期间，未能履行本协议项下的任何义务，不得引起一方对另一方的任何索赔，也不得被视为违反本协议，但被阻止履约的一方应立即将不可抗力事件通知对方，并应尽最大努力在不可抗力发生后三十（30）日内恢复履约。

31.2 如果不可抗力事件发生后，无法履行的情况持续超过六十（60）日，则对方有权在发出书面通知后立即终止本协议。终止后，任何一方均不得享有本协议项

下的任何进一步权利或义务，本协议规定的存续条款除外。在向乙方发出书面通知后，甲方有权在因不可抗力事件导致的不履行期间延长本协议的期限。

32 终止

- 32.1 甲方有权在任何时候无理由终止本协议，但需提前三（3）日向乙方发出书面通知。
- 32.2 如果发生任何违约事件，在不损害本协议或法律规定的其他权利和补救措施的情况下，受影响的一方应有权向另一方发出书面通知，立即终止本协议。
- 32.3 双方协商一致可终止本协议。

33 违约事件

- 33.1 如果政府征用或拟征用乙方的全部或任何部分业务或资产，甲方可随时终止本协议。
- 33.2 如果乙方的所有权权益发生变化，导致乙方全部或部分由甲方竞争对手所有，甲方可随时终止本协议。
- 33.3 如果另一方资不抵债、破产、自愿或强制清算（除非作为善意重建或合并计划的一部分）、就其全部或任何部分业务或资产指定了接管人，任何一方提出或针对任何一方的破产申请或其他破产程序，为任何一方债权人的利益进行一般转让，或任何一方无法或不愿偿还到期债务，则相对方可提出通知协议。

34 终止的效力

- 34.1 本协议终止后，乙方在终止前接受的所有产品及/或技术服务订单对双方具有约束力；但是，如果甲方因乙方的任何违约事件而终止本协议，甲方有权自行决定取消乙方之前接受的所有产品订单，而不对乙方承担责任。
- 34.2 如果本协议终止，乙方应在本协议终止后三十（30）日内：（i）核对账目并结清到期应付款项，（ii）将所有甲方信息和甲方拥有的任何其他材料或设备退还至其指定地址。
- 34.3 否则，甲方有权进入乙方的设施/办公室，并促使释放所有此类甲方信息和任何其他材料或设备，乙方应同意采取一切措施促进其发送和发布。

35 通知

- 35.1 协议双方一致确认协议中记载的通讯地址和联系方式为各方履行协议、解决协议争议时有效接收商业文件、函件和司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的送达地址和联系方式。
- 35.2 根据本协议要求发送的所有通知必须为书面形式，并经能记录交付的方式发送，且应视为在实际收到的时间或者以下时间（以较早者为准），已适当送达：（a）如在收件方的正常营业时间内，通过挂号邮件或快递服务交付，则为交付时；或（b）如在收件方正常营业时间内，通过邮件书面方式传送（须以完整可辨的形式进行接收确认），则为发送时；在前述各种情况下，均应根据以下联系资料发送：

向甲方

联系人：王凌杰

邮件：wanglingjie@app.com.cn

电话：13917997932



地址：上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 65F

向乙方

联系人：北京哲想软件有限公司

邮件：sales@cogitosoft.com

电话：010-68421378-857

地址：北京市海淀区西三环北路 50 号豪柏大厦 C2 座 1105 室

36 其他

- 36.1 完整协议：本协议构成双方就本协议标的达成的全部约定，并取代双方之前或同期就该标的进行的所有书面或口头谈判、协议或备忘录。
- 36.2 修改：除非以书面形式作出且经双方正式签字确认，本协议的任何修订均不生效或具有约束力。
- 36.3 放弃：除非另有约定，否则任何一方未能行使或未及时行使其在本协议项下的权利、权力或特权，不能视作其对该权利、权力或特权的放弃；单独或部分行使本协议的任何权利、权力或特权，不应妨碍其行使任何其他权利、权力或特权。
- 36.4 共同起草：本协议由双方共同起草，在任何相关法律程序中均不得根据起草本协议作出任何推定或解释规则。各方同意并承认，各方有足够的时间就本协议的条款和条件以及本协议规定的职责和义务寻求并接受合格的法律顾问或其他顾问，各方完全理解、同意并接受本协议的所有条款和条件。
- 36.5 可分割性：本协议一项或多项条款的无效或不可执行性不得影响本协议的任何其他条款。
- 36.6 本协议第 36.6 及以下条款，在本协议期满或因任何原因终止之后仍应继续有效：陈述和保证（第 14 条）、违约责任（第 17 条）、补偿（第 19 条）、保密（第 21 条）、知识产权（第 22 条）、个人数据（第 28 条）、审计（第 29 条）、终止的效力（第 34 条）。
- 36.7 本协议壹式肆（4）份，甲方执贰（2）份，乙方执贰（2）份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）



甲方：金光纸业（中国）投资有限公司
法定代表人或授权代表：



乙方：北京哲想软件有限公司
法定代表人或授权代表：



附件 A

《产品及技术服务清单》

一、 产品清单及价格

本次合同约定软件许可使用期限为 2023 年 12 月 26 日起 36 个月。

序号	产品名称	产品描述	授权周期	数量	单位	未税价格	含税价格	税率
1	Lansweeper	Lansweeper Starter 15000 Asset 1 year License（第一年）	2023/12/26- 2024/12/25	1	年	120,000	135,600	13%
2		Lansweeper Starter 15000 Asset 1 year License（第二年）	2024/12/26- 2025/12/25	1	年	120,000	135,600	
3		Lansweeper Starter 15000 Asset 1 year License（第三年）	2025/12/26- 2026/12/25	1	年	120,000	135,600	
合计			-	-	-	360,000	406,800	-

二、 产品质量、原厂售后服务及包装标准

乙方提供的本合同中产品为原厂正规产品，产品质量、原厂售后服务及包装标准（如有）按原厂商标准执行，解释权归产品原厂商。

三、 交货时间、交货方式及收货信息

1) 交货时间：

第一年：乙方应当按照本合同签订后 15 个工作日处理订单，约定续费日期 2023/12/26 前向甲方指定邮箱发送 Lansweeper 原厂出具的第一年授权生效函文件；

第二年：甲方应当于约定第二年续费日期 2024/12/26 前向乙方发送采购订单，乙方应当于收到甲方采购订单后 15 个工作日内向甲方指定邮箱发送 Lansweeper 原厂出具的第二年授权生效函文件；

第三年：甲方应当于约定第三年续费日期 2025/12/26 前向乙方发送采购订单，乙方应当于收到甲方采购订单后 15 个工作日内向甲方指定邮箱发送 Lansweeper 原厂出具的第三年授权生效函文件。

(备注：甲方第二年和第三年的续费计划中间不能因任何原因取消，必须要执行完毕)

2) 交货方式：乙方将原厂授权函文件以邮件方式发送到甲方指定邮件地址。

✧ 甲方指定邮件地址：wanglingjie@app.com.cn

✧ 甲方指定收件地址：上海市东大名路 501 号白玉兰广场 63 楼

✧ 甲方指定收货人及联系电话：王凌杰，13917997932

四、 到货验收约定

乙方在本合同约定的交货时间内，将原厂授权函文件以邮件方式发送到甲方指定邮件，将产品实物（本合同中如有）以快递或送货上门的方式发送到甲方指定收件地址。甲方根据本合同第一条约定的产品名称、规格描述和数量进行验收，产品验收期限为到货后 5 个工作日内，乙方收到甲方指定联系人书面确认通知后，视为产品验收合格。如有瑕疵，甲乙双方协商在 7 个工作日内解决，解决后甲方重新验收。

五、 结算方式及期限

双方约定选择以下第 1 种付款方式。

1. 按年度付款，乙方交付的本合同内相应年度应交付产品及服务且通过甲方验收后，且甲方收到的等额增值税专用发票后 60 日内，甲方以银行转账方式或双方同意的其他方式向乙方支付当年度款项，每年款项以第一条产品价格清单及价格约定为准。
2. 甲方于接到乙方交货通知当日，向乙方开具合同全额款项的 天银行延期支票，乙方于收到款项后的 5 个工作日内开具等额的增值税专用发票。
3. 甲方于本合同生效后 日内，以银行转账方式向乙方支付合同全额款项，乙方于甲方付款前开具等额的增值税专用发票。

乙方银行账户信息为：

- 收款单位：北京哲想软件有限公司
- 开户银行：中国民生银行北京紫竹支行
- 银行帐号：0120014170011333

乙方需确保以上收款信息完全正确，如有变更乙方应在变更后 5 个工作日内书面告知甲方，否则因未告知或及时告知甲方产生的后果及责任概由乙方自行承担。

甲方开票信息：

名称：金光纸业（中国）投资有限公司
税号：91310000710920434A
单位地址：上海市上宁区娄山关路 533 号 31 楼
电话：22838888
开户行：中国银行上海市分行营业部
银行账户：445559214676

当由于乙方失误，导致甲方付款或者逾期时，甲方的付款义务作相应顺延，甲方无需就此承担任何违约责任或赔偿责任，且乙方仍应按照本合同的约定履行义务。

六、 产品承诺

1. 乙方保证向甲方交付的软件产品符合本合同第一条约定的产品描述等，具备原厂所承诺的功能，可实现甲方签订本合同之目的。甲方对乙方交付之软件产品的验收合格仅可被视为甲方确认该软件产品在验收合格之时达到原厂所承诺的功能，但甲方的签署验收并不免除乙方在本合同有效期内为甲方提供技术支持、售后服务以确保软件产品始终具备可用性的义务，否则乙方仍应承担由此给甲方造成的全部损失的赔偿责任。
2. 乙方承诺，本合同期内，若第二年或第三年本合同约定的服务市场价格上涨，则甲乙双方仍根据本合同约定价格执行，除本合同约定的终止情形外，本合同在有效期内任何一方不可提前终止，否则需承担违约责任。
3. 乙方所交付的软件产品不符合合同约定及/或无法实现甲方个签订本合同之目的，甲方有权要求乙方自负成本在甲方指定的时间内负责补正直至该等软件产品通过甲方验收。如乙方所交付软件产品经甲方多次（大于等于 3 次）补充仍无法通过甲方验收的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应全额退还甲方已支付的全部费用（如有），甲方因此遭受损失的，乙方应进行赔偿。
4. 本合同有效期内，若乙方提供的服务未达到本合同约定的要求（大于等于 3 次），甲方有权单方面解除本合同而不需要承担任何违约责任，乙方应全额退还甲方已支付而未使用的费用（如有），甲方因此遭受损失的，乙方应进行赔偿。
5. 乙方未能在合同有效期内始终具备履行本合同所需的充分、合法、有效的授权导致甲方按照本合同约定使用软件产品被任何第三方主张权利、追诉、提起行政投诉、



被采取行政措施（包括单不限于行政通知/调查/处罚等）、被司法追究的，乙方应负责处理并承担因此产品的所有费用；同时甲方有权单方面解除本合同，乙方应赔偿因此给甲方造成的损失。

6. 乙方知悉并确认，其在本合同项下向甲方交付的软件产品可供甲方及甲方关联公司使用，乙方应确保甲方及其关联公司使用本合同内软件产品不受任何第三方追诉或索赔。
7. 若乙方为本合同之目的或甲方的书面指示需获取、接收、收集、使用、存储、处理、分配甲方或甲方关联方、甲方的供应商及/客户等与甲方有关主体的个人数据时，应事先向甲方说明并经甲方同意后方可采取该等行动，且该等行动应在符合所适用的数据保护法律法规的前提下，并仅限于必要的范围内。乙方保证其提供的产品及/或服务涉及网络信息安全、个人信息、数据跨境传输等个人隐私保护、数据安全，包括但不限于收集、存储、使用等，均符合所适用法律法规的要求，且相关数据合规要求及责任均由乙方承担，若导致甲方承担任何责任或遭受任何处罚的，甲方有权终止本合同。乙方应向甲方支付等同于本合同总价 30% 的违约金，若不足弥补甲方损失的，乙方应补足。
8. 甲方承诺，本合同协议期内，第二年和第三年的续费计划中间不能因任何原因取消，必须要执行完毕，
 - 8.1, 第一年履行完毕后，除双方一致同意外，甲方要求提前终止本协议的，需按第二年订单金额 100% (金额 135600.00 元) 和第三年订单金额 100% (金额 135600.00 元)，向乙方支付第二年和第三年的违约金；
 - 8.2 第二年履行完毕后，除双方一致同意外，甲方要求提前终止本协议的，需按第三年订单金额 100% (金额 135600.00 元)，向乙方支付第三年的违约金；
9. 合同期内，由于政府进出口管制、贸易制裁、Lansweeper 原厂商产品停止生产导致乙方无法交付的第二年或第三年产品的，乙方应于第二年或第三年服务开始前 60 日（即 2024 年 10 月 25 日或 2026 年 10 月 25 日前）以书面形式（包括但不限于邮件）通知甲方，甲乙双方协商另行签订补充协议或协商终止合同履行，双方不需要承担违约责任。协商无法达成一致的，甲方有权单方决定终止本协议，且无需承担任何违约责任。